

한국승강기안전공단 상임감사

개선요구·통보

제 목 위임한 계약 사무에 대한 계약체결 통보 관리 미흡

소 관 부 서 ●실, ■실, □실

조 치 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

△실에서는 공단의 계약 사무를 총괄하고 있으나 일부의 계약 사무는 사업을 주관하는 부서의 장에게 위임하여 자체적으로 계약을 체결할 수 있도록 규정을 개정하여 2024년 1월 1일부터 시행하였다.

사업 주관 부서의 장은 위임된 계약 사무에 대해 계약부서에 계약 의뢰할 수도 있으나 자체적으로 계약을 체결할 수 있으며 자체적으로 계약을 체결한 경우에는 ‘계약서’ 및 ‘계약관련 서류’를 계약부서에 통보하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

△실에서 소관하고 있는 「계약업무규정」 제7조제1항에서는 ‘부동산의 매각, 매입, 분양, 임대차 계약’, ‘추정가격이 2천만 원 이하인 법률자문, 노무자문 및 소송위임에 관한 계약’, ‘추정가격이 2천만 원 이하인 보험 관련 계약’, ‘공단 사업예산이 수반되지 않는 계약’, ‘100만 원 이상 1천만 원 이하의 소액구매’에 해당하는 계약은 사업 주관 부서의 장에게 위임할 수 있도록 규정하고 있다.

또한, 같은 규정의 같은 조 제2항에서는 계약 사무를 위임한 사항 중 ‘100만 원 이상 1천만 원 이하의 소액 구매’를 제외한 계약사무 위임 사항의 경우 계약부서의 장에게 계약 의뢰하지 않고 체결한 계약 건은 ‘계약서’ 및 ‘계약 관련 제반 서류’를 계약 체결일이 속한 달의 다음 달 말일까지 계약부서에 통보하도록 하고 있다.

따라서, ‘부동산의 매각, 매입, 분양, 임대차 계약’, ‘추정가격이 2천만 원 이하인 법률자문, 노무자문 및 소송위임에 관한 계약’, ‘추정가격이 2천만 원 이하인 보험 관련 계약’, ‘공단 사업예산이 수반되지 않는 계약’은 △실에 계약 의뢰하지 않고 사업 주관 부서에서 자체적으로 계약을 체결할 수 있으나 ‘계약서’ 및 ‘계약 관련 제반 서류’를 계약 체결일이 속한 달의 다음 달 말일까지 △실에 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△실에서 위임한 계약 사무에 대해 사업 주관 부서에서 자체적으로 체결한 계약 건 중 ‘부동산의 매각, 매입, 분양, 임대차 계약’과 관련하여 ㉡지역본부, ㉢본부에서는 사택 임차계약을 체결하고 사택 관리부서인 ●실에 계약체결 사항을 통보하였으나 ●실에서는 위의 사택 임차계약 건을 △실에 통보하지 않았다.

[표 1] 사택 임차계약에 대한 계약부서 미통보 사항

등록일자	문서번호	문서제목	●실	△실
24. 7. 30.	㉡지역본부-1607	㉡지역본부 신규사택 임차 계약 및 전세권 설정 완료 보고	통보	미통보
24. 4. 23.	㉢본부-816	▼지사 사택 임차 연장계약(중흥 101동 2503호) 완료보고	통보	미통보

감사실시 이후 시스템을 통해 등록하라는 △실의 안내에 따라 ●실에서 등록은 완료하였으나 계약 체결일이 속한 달의 다음 달 말일까지 통보하지는 못하였다.

또한 ‘공단 사업예산이 수반되지 않는 계약’의 경우에도 사업 주관 부서에 자체 계약한 건은 계약 체결일이 속한 달의 다음 달 말일까지 통보하여야 하나 이를 이행하지 않은 건도 확인되었다.

[표 2] 공단 사업예산이 수반되지 않은 수반되지 않은 건에 대한 미통보 사항

계약일자	계약명	담당부서명
2024. 5. 29	2024년 분동 지원 계약	■실
2024. 2. 23	2024년 지정검사기관 승강기 정보시스템 이용 서비스 계약	□실

위의 문제점은 「계약업무규정」 개정으로 계약사무를 위임한 건에 대해 △실에 통보하는 방법, 절차 등이 적절하게 안내되지 않아서 발생한 것으로 이에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 의견 △실은 2024년 1월 1일 시행한 「계약업무규정」 제7조의 계약사무 위임에 대해 규정 개정 당시 시스템을 통해 별도의 통보 절차 없이 계약부서에서 시스템을 통해 관리할 수 있도록 운영할 예정이었으나, 운영 일정에 차질이 발생하여 계약 사무 위임 건에 대한 처리 절차를 부서에 안내하지 못한 부분이 있으며, ‘공단 사업예산이 수반되지 않는 계약’의 경우 계약부서에서 관리할 필요가 없으나 규정에서는 계약부서에 통보하도록 하고 있어 이에 대한 개정이 필요하다는 의견을 추가로 제시하였다.

그러나, 공단 사업예산은 수입예산과 지출예산이 포함된 예산으로 계약부서에

관리할 필요가 없는 사업예산이 수입예산 또는 지출예산인지 아니면 둘 다 관리할 필요가 없는 것인지 등을 명확하게 할 필요가 있다.

한편 ●실에서는 사택 임차계약에 대한 관리를 △실로부터 2024년 3월 4일 이 관받았으며 △실에서는 사택 임차계약에 대해 △실에 통보해야 한다는 안내한 부분이 없어 인지하지 못했으며 ●실에서 사택을 총괄하여 관리하고 있기 때문에 자체적으로 관리하고 있었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △실장은

- ① 계약부서에서 관리할 필요가 없는 ‘공단 사업예산이 수반되지 않는 계약’ 이 수입예산 또는 지출예산인지 아니면 둘 다 관리할 필요가 없는 것인지 등을 명확하게 하여 계약부서에 통보하지 않도록 「계약업무규정」을 개정하시고,(개선)
- ② 사업 주관부서에 계약사무를 위임한 건에 대해 △실에 통보하는 절차 및 방법에 대해 명확하게 안내하시기 바랍니다.(통보)